



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG
Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm)
2. Nomor identitas : KTP / 3515150807930004
3. Tempat lahir : Sidoarjo
4. Umur / Tanggal Lahir: 31 Tahun / 08 Juli 1993
5. Jenis kelamin : Laki – laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002
Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Karyawan swasta (Penjaga Kolam Pancing)

Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di LBH

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legundi (Posbakum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat Kantor di Jl. Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 16 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 04 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 04 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2025, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan **membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



3. Menyatakan agar Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - 1.1. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.2. 2 (dua) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.3. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.4. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.5. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.6. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.7. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.8. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.9. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya.
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry.
 4. 2 (dua) potongan sedotan sebagai sekrop.
 5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan.
 6. 1 (satu) pack plastik klip kosong.
 7. 8 (delapan) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 5 (lima) warna hijau dan 8 (delapan) warna hitam.
 8. 1 (satu) lembar kain warna merah.
 9. 1 (satu) buah double tape warna hijau.
 10. 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru.
 11. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



12. 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

13. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580.

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).

5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan agar dijatuhi keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2025 bertempat didalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan FANTO (DPO) dan dari perkenalan tersebut terdakwa bersedia menjadi *kurir sabu* milik FANTO (DPO) dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per titik lokasi *ranjau*, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan yaitu *mencubit* sedikit paket sabu yang terdakwa kuasai tersebut sebelum diedarkan atau diranjau untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku *kurir* telah menerima paket sabu dari FANTO (DPO) yaitu *pertama* pada sekitar bulan April 2025 sebanyak 15 (lima belas) gram dan *kedua* pada sekitar bulan April 2025 sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut selanjutnya atas perintah dari FANTO (DPO) terdakwa *memecah* atau membaginya menjadi pocket kecil lalu sesuai perintah FANTO (DPO) terdakwa *meranjaunya* dilokasi yang sudah ditentukan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di Kolam Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdakwa menerima telephone dari FANTO (DPO) untuk menanyakan sisa paket sabu dan terdakwa menjelaskan bahwa semua paket sabu telah habis *diranjau* atau diedarkan, lalu terdakwa mendapatkan perintah dari FANTO (DPO) untuk kembali mengambil *ranjaunan* paket sabu dan berdasarkan petunjuk terdakwa seorang diri menuju ke lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan tepatnya di daerah Kota Baru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus roti malkist dan setelah berhasil mendapatkan atau menguasai paket sabu itu terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menerima perintah dari FANTO (DPO) untuk *meranjau* paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) pocket dengan rincian 5 (lima) pocket porsi *tugel* dan 5 (lima) pocket porsi *supra*, lalu terdakwa membagi dan menyiapkan paket sabu sebagaimana tersebut dengan cara menimbanginya lalu *meranjaunya* sesuai perintah FANTO (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 terdakwa kembali menerima perintah dari FANTO (DPO) untuk *meranjau* paket sabu sebanyak 9 (sembilan) pocket dengan rincian 3 (tiga) pocket porsi *tugel* dan 6 (enam) pocket porsi *supra*, lalu terdakwa membagi dan menyiapkan paket sabu sebagaimana tersebut dengan cara menimbanginya lalu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meranjaunya sesuai perintah FANTO (DPO), namun pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menerima perintah dari FANTO (DPO) untuk mengambil *ranjauan* yang sudah dipasang di 9 (sembilan) pocket dengan rincian 3 (tiga) pocket porsi *tugel* dan 6 (enam) pocket porsi *supra* tersebut akan tetapi baru 7 (tujuh) pocket yang baru terdakwa ambil sedangkan 2 (dua) pocket belum terdakwa ambil karena terdakwa berangkat bekerja hingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat dilokasi Kolam Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut diamankan oleh Saksi ANDIKA AGUS BUDIawan dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo. Pada saat terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ada dilokasi yaitu : 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580 yang terdakwa pakai sebagai sarana komunikasi dengan FANTO (DPO) dalam peredaran Narkotika.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, terdakwa mengaku masih ada *ranjauan* paket sabu yang belum diambilnya sehingga terdakwa *dikeler* oleh Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk menunjukan lokasi *ranjauan* tepatnya dipinggir Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya. Selain itu terdakwa juga *dikeler* ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah, kemudian terdakwa dan seluruh barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04591/NNF/2025 tertanggal 05 Juni 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :
 - = 14032/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,915$ (empat koma sembilan ratus lima belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - = 14033/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,270$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - = 14034/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14035/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,235$ (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14036/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,191$ (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14037/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14038/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma seratus empat puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14039/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14040/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14041/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sub/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 14042/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ (nol koma nol lima puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2025 bertempat didalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di Kolam Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdakwa menerima telephone dari temannya yang bernama FANTO (DPO) untuk mengambil *ranjauan* paket sabu dan berdasarkan petunjuk dari FANTO (DPO) tersebut, terdakwa seorang diri menuju ke lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan tepatnya didaerah Kota Baru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus roti malkist dan setelah berhasil mendapatkan atau menguasai paket sabu itu terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menerima perintah dari FANTO (DPO) untuk *meranjau* paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) pocket dengan rincian 5 (lima) pocket porsi *tugel* dan 5 (lima) pocket porsi *supra*, lalu terdakwa membagi dan menyiapkan paket sabu sebagaimana tersebut dengan cara menimbanginya lalu *meranjaunya* sesuai perintah FANTO (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 terdakwa kembali menerima perintah dari FANTO (DPO) untuk *meranjau* paket sabu sebanyak 9 (sembilan) pocket dengan rincian 3 (tiga) pocket porsi *tugel* dan 6 (enam) pocket porsi *supra*, lalu terdakwa membagi dan menyiapkan paket sabu sebagaimana tersebut dengan cara menimbanginya lalu *meranjaunya* sesuai perintah FANTO (DPO), namun pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menerima perintah dari FANTO (DPO) untuk mengambil *ranjaunan* yang sudah dipasang di 9 (sembilan) pocket dengan rincian 3 (tiga) pocket porsi *tugel* dan 6 (enam) pocket porsi *supra* tersebut akan tetapi baru 7 (tujuh) pocket yang baru terdakwa ambil sedangkan 2 (dua) pocket belum terdakwa ambil karena terdakwa berangkat bekerja hingga pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat di lokasi Kolam Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut diamankan oleh Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo. Pada saat terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ada di lokasi yaitu : 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



dengan sedotan warna hijau. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580 yang terdakwa pakai sebagai sarana komunikasi dengan FANTO (DPO) dalam peredaran Narkotika.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, terdakwa mengaku masih ada *ranjauan* paket sabu yang belum diambilnya sehingga terdakwa *dikeler* oleh Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk menunjukan lokasi *ranjauan* tepatnya dipinggir Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya. Selain itu terdakwa juga *dikeler* ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah, kemudian terdakwa dan seluruh barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04591/NNF/2025 tertanggal 05 Juni 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :
= 14032/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,915$ (empat koma sembilan ratus lima belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14033/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,270$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14034/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14035/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,235$ (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14036/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,191$ (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14037/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14038/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma seratus empat puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14039/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 14040/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14041/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 14042/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ (nol koma nol lima puluh tujuh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Agus Budiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- bertempat di dalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan informasi pada pokoknya ada transaksi peredaran Narkotika di daerah Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580;
 - Bahwa setelah memeriksa handphone milik Terdakwa, kami menemukan maps atau lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu, dimana

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa mengakui sebelumnya telah meletakkan atau meranjau 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya dalam posisi diranjau di pinggir Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dirumahnya, lalu kami melakukan pengembangan dan menemukan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah ditemukan didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama FANTO (DPO), namun berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diranjau disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. FANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Achmad Chabib Khusaini, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan informasi pada pokoknya ada transaksi peredaran Narkotika di daerah Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580;

- Bahwa setelah memeriksa handphone milik Terdakwa, kami menemukan maps atau lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengakui sebelumnya telah meletakkan atau meranjau 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya dalam posisi diranjau di pinggir Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dirumahnya, lalu kami melakukan pengembangan dan menemukan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah ditemukan didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama FANTO (DPO), namun berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diranjau disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. FANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan kasus oleh Petugas Kepolisian, dari handphone milik Terdakwa ditemukan maps atau lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sebelumnya telah meletakkan atau meranjau 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dilakukan pengembangan dilokasi dan ditemukan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya dalam posisi diranjau di pinggir Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dirumahnya, lalu saat dilakukan pengembangan kasus, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah ditemukan didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama FANTO (DPO), namun berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FANTO (DPO) adalah dengan cara diranjau di daerah Gresik, tepatnya di Kota Baru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika di suatu tempat sebanyak 10 (sepuluh) pocket, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambilnya.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat sebanyak 5 (lima) pocket namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambilnya. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat sebanyak 9 (sembilan) pocket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diranjau disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. FANTO (DPO);
- Bahwa atas perintah dari Sdr. FANTO (DPO) untuk meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. FANTO (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) titik ranjauan serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa upah berupa uang tersebut belum Terdakwa terima, karena menunggu sampai seluruh Narkotika jenis sabu tersebut diranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. FANTO (DPO) untuk diranjau kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2025 sebanyak 15 (lima belas) gram, bulan April 2025 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bulan Mei 2025 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Bus/2025/PN Sda



- 1.1. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.2. 2 (dua) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.3. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.4. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.5. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.6. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.7. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.8. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.9. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya.
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry.
4. 2 (dua) potongan sedotan sebagai sekrop.
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan.
6. 1 (satu) pack plastik klip kosong.
7. 8 (delapan) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 5 (lima) warna hijau dan 8 (delapan) warna hitam.
8. 1 (satu) lembar kain warna merah.
9. 1 (satu) buah double tape warna hijau.
10. 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru.
11. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
12. 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening.
13. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580.

Menimbang, bahwa selain terlampir dalam berkas perkara, di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Bus/2025/PN Sda



Kriminalistik NO.Lab.: 04591/NNF/2025 tertanggal 05 Juni 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 14032/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,915$ (empat koma sembilan ratus lima belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14033/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,270$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14034/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14035/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,235$ (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14036/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,191$ (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14037/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14038/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma seratus empat puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- = 14039/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14040/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14041/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14042/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ (nol koma nol lima puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan kasus oleh Petugas Kepolisian, dari handphone milik Terdakwa ditemukan maps atau lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sebelumnya telah meletakkan atau meranjau 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dilakukan pengembangan dilokasi dan ditemukan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya dalam posisi diranjau di pinggir Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dirumahnya, lalu saat dilakukan pengembangan kasus, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah ditemukan didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama FANTO (DPO), namun berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FANTO (DPO) adalah dengan cara diranjau di daerah Gresik, tepatnya di Kota Baru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika di suatu tempat sebanyak 10 (sepuluh) pocket, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambilnya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat sebanyak 5 (lima) pocket namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambilnya. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat sebanyak 9 (sembilan) pocket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diranjau disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. FANTO (DPO);
- Bahwa atas perintah dari Sdr. FANTO (DPO) untuk meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. FANTO (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) titik ranjauan serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. FANTO (DPO) untuk diranjau kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2025 sebanyak 15 (lima belas) gram, bulan April 2025 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bulan Mei 2025 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I jenis sabu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 19 Agustus 2025 No. Reg. Perkara: PDM – 159/Sidoa/Enz.2/08/2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa



MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) ternyata sesuai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Sdr. MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm), yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) termasuk sebagai subyek hukum adalah orang-perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur "setiap orang" dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Area Pemancingan Ikan yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580 dan setelah dilakukan pengembangan kasus oleh Petugas Kepolisian, turut pula ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo masing-masing 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya serta 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah ditemukan didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama FANTO (DPO) namun berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diranjau disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. FANTO (DPO);

Menimbang, bahwa atas perintah dari Sdr. FANTO (DPO) untuk meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang akan mengambilnya, dimana atas tindakan tersebut Terdakwa mengakui diberi upah oleh Sdr. FANTO (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) titik ranjauan serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. FANTO (DPO) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum Negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis sabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hitam, sedangkan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut masing – masing dibungkus dengan sedotan warna hijau. Kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580 dan setelah dilakukan pengembangan kasus oleh Petugas Kepolisian, turut pula ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu Jalan Raya Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo masing-masing 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya serta 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar kain warna merah ditemukan didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Langgar Panggung RT. 06 RW. 002 Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.Lab.: 04591/NNF/2025 tertanggal 05 Juni 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 14032/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,915$ (empat koma sembilan ratus lima belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14033/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,270$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14034/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14035/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,235$ (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14036/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,191$ (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14037/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14038/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma seratus empat puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 14039/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14040/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14041/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 14042/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ (nol koma nol lima puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti saksi dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama FANTO (DPO), namun berada dalam kekuasaan Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara diranjau di daerah Gresik, tepatnya di Kota Baru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika di suatu tempat sebanyak 10 (sepuluh) pocket, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat sebanyak 5 (lima) pocket dan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sdr. FANTO (DPO) yang menyampaikan agar Terdakwa meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat sebanyak 9 (sembilan) pocket;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Sdr. FANTO (DPO) untuk meranjau atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengaku diberi upah oleh Sdr. FANTO (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) titik ranjauan serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika, oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa, didapatkan hasil penimbangan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing ditimbang beserta bungkusnya yaitu 0,20 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,24 gram, 0,30 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 5,45 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



Golongan I jenis sabu dengan berat 1,67 gram beserta pipetnya, dengan demikian telah terbukti keseluruhan barang bukti yang disita dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa melebihi dari jumlah 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan (Pledoi) tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan atau keadaan yang dapat meringankan penjatuan hukuman terhadap Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa sendiri dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - 1.1. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.2. 2 (dua) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.3. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.4. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.5. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.6. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.7. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.8. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.9. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya.
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry.
 4. 2 (dua) potongan sedotan sebagai sekrop.
 5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan.
 6. 1 (satu) pack plastik klip kosong.
 7. 8 (delapan) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 5 (lima) warna hijau dan 8 (delapan) warna hitam.
 8. 1 (satu) lembar kain warna merah.
 9. 1 (satu) buah double tape warna hijau.
 10. 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru.
 11. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
 12. 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening.
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka untuk menghindarkan agar tidak dapat dipergunakan lagi status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan
13. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan (tindak pidana Narkotika), maka statusnya dirampas untuk Negara dengan dilakukan reset ulang agar tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat keadaan yang meringankan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHAMMAD SYAIFUL AFAS Alias BELANG Bin MUHAMMAD SHOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - 1.1. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.2. 2 (dua) pocket dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.3. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1.4. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.5. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.6. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.7. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.8. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1.9. 1 (satu) pocket dengan berat $\pm 5,45$ (lima koma empat puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,67$ (satu koma enam puluh tujuh) gram ditimbang beserta pipetnya.
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry.
4. 2 (dua) potongan sedotan sebagai sekrop.
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari tutup botol plastik dan 2 (dua) potongan sedotan.
6. 1 (satu) pack plastik klip kosong.
7. 8 (delapan) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 5 (lima) warna hijau dan 8 (delapan) warna hitam.
8. 1 (satu) lembar kain warna merah.
9. 1 (satu) buah double tape warna hijau.
10. 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru.
11. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
12. 1 (satu) lembar tissue warna putih dibalut plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

13. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082141527580.

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sda



S.H., M.H. dan Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.